คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๔๘/๒๕๖๗

บริษัท ก จำกัด โจทก์

พนักงานตรวจแรงงาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน จำเลย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔

เรื่อง โจทก์นำค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ มาวางไว้กับพนักงานตรวจแรงงาน แต่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ปฏิเสธไม่รับ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นาง พ กรรมการโจทก์โอนให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ตามใบแจ้งรายการบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งตรงกับกำหนดจ่ายเงินเดือนของโจทก์ เชื่อว่าเงินที่นาง พ โอนให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ เป็นเงินค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ แล้ว ถือไม่ได้ว่า โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ไม่ได้เลิกจ้าง จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ นำข้อความและข้อมูลอันเป็นเท็จไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานจำเลยที่ ๒ ว่าโจทก์เลิกจ้าง ทำให้จำเลยที่ ๒ หลงเชื่อและมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เป็นเงินรวม ๑,๑๓๕,๑๓๓.๓๒ พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินมากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ขอคิดค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เพียง ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ ๒ และขอให้บังคับจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันคืนเงิน ๑,๑๓๕,๑๓๓.๓๒ บาท ที่โจทก์ได้นำมาวางศาลในคดีนี้ และชดใช้ค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์

จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า ที่โจทก์มีคำขอให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันคืนเงิน ๑,๑๓๕,๑๓๓.๓๒ บาท นั้น เงินดังกล่าวเป็นเงินที่โจทก์ต้องวางพร้อมกับฟ้องคดีนี้ หากโจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโจทก์สามารถขอรับเงินที่วางต่อศาลคืนได้และในทางกลับกันหากโจทก์แพ้คดีโดยศาลมีคำพิพากษาว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้วเงินดังกล่าวจะนำมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องโดยมิต้องดำเนินการยึดทรัพย์บังคับคดีต่อโจทก์ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเงินดังกล่าวเอากับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ได้ สำหรับคำขอในส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยทั้ง ๕ ร่วมกันหรือแทนกัน

ชดใช้ค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์ก็เป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่อาจบังคับได้คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ให้การว่า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้ง ๕ เนื่องจากจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเนื่องจากโจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานของจำเลยที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรและจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ได้ทำความเสียหายให้แก่โจทก์อย่างไร ค่าเสียหายที่นำมาฟ้องนั้นใช้หลักเกณฑ์ใดมาคำนวณทำให้จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่อาจทำคำให้การแก้ฟ้องได้อย่างถูกต้อง โจทก์ปิดประกาศที่ถือเป็นคำสั่งห้ามมิให้ลูกจ้างเข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่ทำงานแห่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยนเวลาทำงานเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ อันเป็นการย้ายสถานประกอบการไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง โดยโจทก์มิได้ปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบเพื่อให้โอกาสลูกจ้างบอกกล่าวเจตนาของลูกจ้างว่าจะย้ายไปทำงานยังสถานประกอบการแห่งใหม่ของโจทก์หรือไม่อย่างไร อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นการแสดงเจตนาเลิกจ้างจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ โดยปริยาย โจทก์จึงต้องชำระเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้แก่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินกับนาย ว นั้นไม่เป็นความจริง เพราะนาย ว เป็นบุตรของนาง น กรรมการอีกคนหนึ่งของโจทก์การที่โจทก์นำป้ายมาติดตั้งห้ามมิให้พนักงานเข้าทำงาน จึงเป็นการไม่ให้พนักงานเข้าทำงานตามปกติเป็นการเลิกจ้าง ที่โจทก์อ้างว่าทางเข้าออกของโจทก์ที่สามารถเข้าออกได้โดยทางที่ดินของนาง พ นั้นไม่เป็นความจริงเพราะโจทก์มีทางเข้าออกที่พนักงานและบุคคลทั่วไปผ่านเข้าออกได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับโจทก์จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ก็ใช้ทางเข้าออกทางเดียวที่โจทก์มีคำสั่งด้วยการปิดป้ายห้ามผ่านเข้าออกเป็นทางในการเข้าออกที่ทำงานมาโดยตลอด จึงเป็นการสั่งห้ามไม่ให้จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ เข้าทำงาน ทั้งโจทก์ไม่จ่ายเงินเดือนให้แก่จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ด้วยจึงเป็นการเลิกจ้างตามกฎหมาย จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และไม่ต้องร่วมกันหรือแทนกันคืนเงิน ๑,๑๓๕,๑๓๓.๓๒ บาท แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องและเพิกถอนเฉพาะวันผิดนัดและวันเลิกสัญญาตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ ที่จำเลยที่ ๒ มีคำวินิจฉัยและคำสั่งให้คิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก้ไขใหม่เป็นให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดนั้นตั้งแต่วันที่เลิกจ้าง (วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแทน โดยให้คงคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ของจำเลยที่ ๒ ในส่วนอื่นไว้เช่นเดิม

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ และให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี สำหรับดอกเบี้ยให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาใหม่แล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เฉพาะในส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างจำนวน ๑๔,๘๐๐ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๓ และจำนวน ๘,๔๗๙.๙๙ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๕ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ (ผิดนัดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และในส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย จำนวน ๒๔๖,๖๖๖.๖๖ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๓ และจำนวน ๖๓,๖๐๐ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๕ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในระหว่างผิดนัด (ผิดนัดวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) และในส่วนที่ให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๒๒,๒๐๐ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๓ และจำนวน ๑๒,๗๖๐.๐๑ บาท ให้แก่จำเลยที่ ๕ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในระหว่างผิดนัด (ผิดนัดวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

จำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า เมื่อพิจารณาจากบันทึกคำให้การของนาย อ กรรมการโจทก์ ว่าโจทก์นำค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ของจำเลยที่ ๓ จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท และของจำเลยที่ ๕ จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท มาวางไว้กับพนักงานตรวจแรงงาน แต่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ปฏิเสธไม่รับซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินที่นาง พ กรรมการโจทก์โอนเงินให้จำเลยที่ ๓ จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท และโอนให้จำเลยที่ ๕ จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามใบแจ้งรายการบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนที่ตรงกับกำหนดจ่ายเงินเดือนของโจทก์ เชื่อว่าเงินที่นาง พ ซึ่งเป็นกรรมการโอนให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ในจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕ การที่จำเลยที่ ๒ วินิจฉัยและมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินค่าจ้างสำหรับการทำงานวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แก่จำเลยที่ ๓ จำนวนวน ๑๔,๘๐๐ บาท และจำเลยที่ ๕ จำนวน ๘,๔๗๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อฟังได้ว่าโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ แล้ว ถือไม่ได้ว่า โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ คำสั่งของจำเลยที่ ๒ ที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ที่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ อุทธรณ์ว่า การรับฟังพยานหลักฐานและการพิพากษาของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการกล่าวอ้างในอุทธรณ์สรุปได้ความว่าศาลแรงงานกลางพิจารณารับฟังพยานหลักฐานว่าโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ แล้วโดยไม่ได้พิจารณารับฟังพยานเอกสารการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคม คำเบิกความพยานโจทก์ บันทึกถ้อยคำของนาง พ จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ และพยานหลักฐานอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา แล้ววินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้เลิกจ้างจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ เป็นการรับฟังพยานหลักฐานและพิพากษาคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น อุทธรณ์ของเลยที่ ๓ และที่ ๕ เป็นการโต้แย้ง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่ฟังแล้วว่าโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้แก่จำเลยที่ ๓ และที่ ๕ แล้ว โจทก์จึงไม่ได้เลิกจ้างจำเลยที่ ๓ และที่ ๕ โจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็เพื่อให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมา อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นไม่มีผลให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลง จึงในเป็นสาระแก่คดีอันควรให้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

พิพากษายกอุทธรณ์จำเลยที่ ๓ และที่ ๕

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา